

Nr. 173 Der Reichsminister des Innern an Reichsjugendführer v. Schirach. 29. Juni 1933

R 43 II/523, Bl. 83–84 Abschrift¹⁾

Beginn:

Beginn:

[Rechtswidrige Eingriffe gegen den Großdeutschen Bund; Zuständigkeitsfragen]

Wie ich aus der Presse ansehen habe, haben auf Ihre Veranlassung am 17. und 18. d. M. Aktionen der Hitlerjugend gegen die im Großdeutschen Bunde zusammengeschlossenen Jugendorganisationen, gegen den Jungdeutschen Orden, den Jungsturm u. a. stattgefunden²⁾. Nach einer Mitteilung des Herrn Preußischen Ministers des Innern³⁾ hat die Hitlerjugend unter Berufung auf ein von Ihnen unterzeichnetes Telegramm, wonach der Großdeutsche Bund verboten sei, von einer Reihe von Polizeibehörden die Besetzung der Geschäftsstellen des genannten Bundes und die Beschlagnahme des dort Vorgefundenen Materials verlangt. Teilweise hat aber auch, wie ich erfahren habe, die Hitlerjugend selber in die Aktion eingegriffen, indem sie bei den Mitgliedern der Jugendorganisationen Haussuchungen vorgenommen hat, um dort Ausrüstungsstücke zu beschlagnahmen, ein Vorgehen, das mit Rücksicht auf das jugendliche Alter der zu den Haussuchungen herangezogenen Personen sowie darauf, daß die Ausrüstungsstücke in der Regel persönliches Eigentum der einzelnen Organisationsmitglieder sind, als besonders bedenklich bezeichnet werden muß.

Grundsätzlich muß ich aber im Einvernehmen mit dem Herrn Preußischen Minister des Innern darauf aufmerksam machen, daß für die Anwendung und Durchführung von Maßnahmen der von Ihnen getroffenen Art für die Reichsregierung ausschließlich ich zuständig bin, und daß innerhalb der einzelnen Länder die Zuständigkeit bei den Herren Ressortchefs der innern Verwaltung und den Landespolizeibehörden liegt, und daß daher Ihr Vorgehen weder formell noch sachlich als rechtlich zulässig angesehen werden kann. Wenn von Ihrer Pressestelle den Zeitungen die Nachricht übermittelt worden ist, daß Sie durch eine amtliche Verfügung des Herrn Reichskanzlers⁴⁾ zu dem geschilderten Vorgehen gegen die Jugendverbände ermächtigt worden seien, so muß ich demgegenüber darauf hinweisen, daß eine solche amtliche Verfügung nicht ergangen ist. Es besteht vielmehr nach wie vor die ausdrückliche Anordnung des Herrn Reichskanzlers, daß Zwangseingriffe unzuständiger Stellen zu unterbleiben haben⁵⁾. Wie mir der Herr Preußische Minister des Innern mitteilt, haben sich im übrigen nach den vorliegenden amtlichen Nachrichten bisher weder beim Großdeutschen Bunde noch beim Jungdeutschen Orden noch beim Jungsturm in Preußen die Verhältnisse als derart erwiesen, daß ein polizeiliches Einschreiten in dem von Ihnen angeordneten Umfange notwendig gewesen wäre.

Ich muß die dringende Bitte aussprechen, in Zukunft von einem derartigen selbständigen Eingreifen in den Bereich meiner Zuständigkeit und in den der einzelnen Länder abzusehen und in allen Fällen, in denen ein staatliches Einschreiten gegen Jugendorganisationen geboten erscheinen sollte, unter Darlegung des Sachverhalts an mich heranzutreten. Ich werde mich dann nötigenfalls mit den für die Durchführung der Maßnahmen zuständigen Landesregierungen in Verbindung setzen.

1) Vom RIM am 29. 6. an den StSRkei zur Kenntnisnahme übersandt.

2) Vgl. Dok. Nr. 168.

3) Göring.

4) Vgl. Anm. 6 zu Dok. Nr. 168.

5) Vgl. Anm. 9 zu Dok. Nr. 58; Dok. Nr. 151.

Entsprechend Ihrer heutigen mündlichen Zusicherung bitte ich Ihre Dienststellen demgemäß sofort mit Weisungen zu versehen.

Abschrift dieses Schreibens habe ich dem Herrn Staatssekretär in der Reichskanzlei und dem Herrn Preußischen Minister des Innern übersandt⁶⁾.

gez. Frick

⁶⁾ Durch Erlaß vom 8. 7. ernannte Frick v. Schirach zum „Jugendführer des Deutschen Reichs“ (vgl. Anm. 6 zu Dok. Nr. 168), „der, ohne behördlichen Charakter und nicht eingegliedert in den staatlichen Behördenapparat, im Einvernehmen mit dem für die Jugenderziehungsfragen zuständigen Reichsministerium des Innern den Neuaufbau der vaterländischen Jugendarbeit leitet und fördert“. Gleichzeitig wurden besondere „Richtlinien des Reichsministers des Innern für den Jugendführer des Deutschen Reichs“ erlassen, worin es u. a. hieß: „Der Jugendführer des Reichs kann zur Förderung seiner Aufgaben an staatliche Organe herantreten und ihre Hilfe in Anspruch nehmen. Zu irgendwelchen Zwangseingriffen ist er nicht befugt. Soweit nach seiner Auffassung staatliche Eingriffe gegenüber Jugendorganisationen notwendig erscheinen, hat er dem Reichsminister des Innern Bericht zu erstatten.“ (R 43 II/523, Bl. 105–107; gedr. in Ursachen und Folgen, Bd. IX, Dok. Nr. 2221 a/b).

Zitierhinweis

Nr. 173 Der Reichsminister des Innern an Reichsjugendführer v. Schirach. 29. Juni 1933 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d173>